

0005408-42.2017.8.26.0659

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: EVARISTO SOUZA DA SILVA

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... 107/445), pois: "A repressão ao uso e tráfico de entorpecentes, capazes de causar dependência física ou psíquica, não visa ao dano estritamente pessoal, ou seja, ao mal ou males causados ao usuário. Sua punição leva em conta o perigo que elas representam para a saúde pública" (TJSP - AC - 7.648 - Rel. Weiss de Andrade - RT 569/306)". Nesse sentido é também o reiterado entendimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

3ª Vara Judicial

Estrada da Boiada, Nº 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

0005408-42.2017.8.26.0659 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005408-42.2017.8.26.0659

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caio Cesar Vieira dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVARISTO SOUZA DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal contra a ré Caio Cesar Vieira dos Santos, sob a acusação de Posse de Drogas para Consumo Pessoal, consoante circunstâncias de tempo, de modo e de lugar descritas pormenorizadamente na peça inicial acusatória de fls. 89/90. A denúncia foi recebida (fls. 103), o réu foi citado (fls. 173) e apresentou defesa escrita (fls. 188/185). Foi realizada a audiência de instrução. O réu não foi ouvido, pois apesar de intimado (fls. 233), não compareceu ao SEAS de Valinhos para participar do ato, sendo decretada sua revelia. Encerrada a instrução, em debates o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com imposição de prestação de serviços à comunidade e participação de cursos sobre os malefícios do uso de entorpecentes. A Defesa pugnou pela absolvição, por falta de provas. Subsidiariamente, concorda com a aplicação de pena de prestação de serviços à comunidade. É o relatório. Fundamento. O pedido é procedente. A materialidade do fato veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, pelo exame químico toxicológico de fls. 10/12, com resultado positivo para cocaína, e pela prova oral colhida. A autoria é indubitosa. O réu foi surpreendido trazendo consigo entorpecente para consumo próprio. Os agentes de segurança ouvidos em juízo e que fizeram a abordagem constataram que a droga era do acusado, pois com ele a encontraram. Curioso que os policiais se recordaram que o réu teria admitido ser usuário e que, além disso, trocou o celular de seu genitor por seu pai. Tal fato

reforça a credibilidade do relato dos milicianos. Ressalto que referidas testemunhas não podem ser questionadas pelo simples fato de serem policiais, sob o pretexto de que busca legitimar sua ação. Como qualquer outra prova, tal depoimento será livremente apreciado pelo juiz na formação de sua convicção, nos termos do art. 157 do CPP. Sobre o depoimento da testemunha policial, o extinto TACrimSP já decidiu: "Inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TACrimSP, RT 530/372). O réu não foi ouvido, sendo decretada sua revelia, pois apesar de intimado, não compareceu ao SEAS para ser ouvido, consoante seu compromisso (fls. 233). As provas colhidas autorizam a procedência do pedido, pois o tipo é esgotado simplesmente no fato de o agente carregar consigo, para uso próprio, substância entorpecente (STJ - HC 15434/SP, Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.04.2002, p. 238) e no caso dos autos, restou amplamente provado que a droga pertencia acusado. Além disso, a quantidade de drogas e a forma como encontradas indicam que a droga se destinava ao consumo e não à mercancia ilícita. Provadas a materialidade do fato e a autoria, certa a responsabilidade do acusado, sendo a procedência do pedido a medida de rigor. Ressalte-se não ser tão pequena a quantidade da substância tóxica encontrada, mas ainda que fosse, não estaria descaracterizado o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 (RJ TJSP 107/445), pois: "A repressão ao uso e tráfico de entorpecentes, capazes de causar dependência física ou psíquica, não visa ao dano estritamente pessoal, ou seja, ao mal ou males causados ao usuário. Sua punição leva em conta o perigo que elas representam para a saúde pública" (TJSP - AC - 7.648 - Rel. Weiss de Andrade - RT 569/306)". Nesse sentido é também o reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal: "Cannabis sativa - Quantidade mínima - Precedentes do STF - "Nos termos da jurisprudência do STF, a circunstância de ser mínima a quantidade de cannabis sativa em posse do réu não descaracteriza o crime tipificado no art. 16 da Lei 6.368/76" (STF - RE 113.319 - Rel. Francisco Rezek - RTJ 122/1.186). Ademais, com a devida vênia, entendo que a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 constitui ilícito penal, ainda que vedada a aplicação de pena privativa de liberdade, pois há sanção para a conduta ilícita e que gera consequências na esfera penal. Inexiste qualquer inconstitucionalidade no art. 28 da Lei 11.343/06. Com efeito, quer se analise sob o ponto de vista formal, quer sob o ponto de vista material, a norma incriminadora não apresenta qualquer vício que possa caracterizá-la como afronta à Constituição Federal. Isso porque o uso de droga, apesar de trazer repercussão negativa para o próprio usuário num primeiro momento, traz explícitos reflexos na saúde pública, bem este tutelado penalmente, uma vez que, além de ser conduta potencialmente geradora de outras condutas ilícitas com vistas à aquisição do entorpecente, também implica danos a toda a comunidade, que arcará com os gastos necessários do tratamento para a recuperação do usuário. Destarte, dentro da ótica apresentada, a repressão ao uso de drogas apresenta-se como medida necessária para a minimização dos efeitos deletérios decorrentes do respectivo consumo e como preservação da vida em plenitude dos cidadãos brasileiros. Assim, por tais motivos, não há que se falar incidentalmente em inconstitucionalidade do tipo penal aqui discutido e, por consequência, em atipicidade da conduta. Nesse sentido: TJSP - Apelação: APL 165867520088260344 SP 0016586-75.2008.8.26.0344 Relator(a): Rachid Vaz de Almeida Julgamento: 17/02/2011 Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal Publicação: 22/02/2011 Inteiro teor Ementa Apelação PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Tese de atipicidade da conduta Inocorrência - Constitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas Pena Redução, nos termos do § 3º da Lei 11.343/06 Extinção da punibilidade em razão do efetivo cumprimento da sanção penal. Por todos esses motivos, a procedência do pedido é medida que se impõe. Importante dizer que a Lei 11.343/06 não mais prevê a pena de prisão para aquele que traz consigo droga destinada ao consumo pessoal (art. 28). O acusado é primário e ostenta bons antecedentes (fls. 236/237), razão pela qual entendo suficiente para a hipótese a pena de advertência sobre os efeitos da droga. DECIDO. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, impondo a CAIO

CÉSAR VIEIRA DOS SANTOS à pena de advertência, por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06. Condene o réu ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a Justiça Gratuita, que ora lhe concedo. Com o trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se à Justiça Eleitoral. Autorizo a incineração da droga apreendida. Fixo os honorários da defensora nomeada no valor máximo da tabela do convênio da DPE/OAB. Oportunamente, expeça-se o necessário. PRIC.

Vinhedo, 26 de janeiro de 2022.